

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 819/2543 นายสุทิน ใจจิตร กับพวก ผู้ร้อง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กับพวก  
ผู้คัดค้าน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 มาตรา 118 (3)

ป.วิ.พ. มาตรา 131

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา 19 (2), มาตรา 26,  
มาตรา 78, มาตรา 79 (1)

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านที่ 2 ใช้วุฒิการศึกษาปลอมเข้าศึกษาต่อในชั้น  
ปริญญาตรี จึงไม่มีสิทธิตามวุฒิการศึกษาชั้นปริญญาตรี ขอให้ศาลมีคำสั่งว่า การ  
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกของผู้คัดค้านที่ 2 เป็นการกระทำ  
ผิดตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.  
2522 และให้มีการเลือกตั้งใหม่เฉพาะส่วนที่ผู้คัดค้านที่ 2 ได้รับเลือกตั้งในระหว่าง  
การพิจารณาของศาล ผู้คัดค้านที่ 2 ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ผลจากการลาออกของผู้คัดค้านที่ 2 ทำให้สมาชิกภาพของผู้คัดค้านที่ 2 สิ้นสุดลง  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 118(3)นับตั้งแต่นั้น  
วันลาออก ดังนี้ จึงไม่มีความจำเป็นที่ศาลฎีกาจะต้องวินิจฉัยปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับ  
สมาชิกภาพของผู้คัดค้านที่ 2 ตามคำร้องของผู้ร้องอีกต่อไป จึงให้จำหน่ายคดีจาก  
สารบบความ

ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องที่ 1 ได้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกได้หมายเลข 3 ผู้ร้องที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้มิสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2539 ผู้คัดค้านที่ 2 ได้ใช้วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุมสมัครรับเลือกตั้งโดยผู้คัดค้านที่ 1 รับสมัครไว้และได้หมายเลข 5 ทั้งนี้ผู้คัดค้านที่ 2 ไม่มีสิทธิตามวุฒิการศึกษาที่นำมาสมัคร เนื่องจากก่อนเข้าศึกษาในชั้นปริญญาตรี ผู้คัดค้านที่ 2 ได้นำวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จากโรงเรียนเทคนิคมารดานุเคราะห์บริหารธุรกิจมาสมัครเข้าเรียนในชั้นปริญญาตรี วุฒิกศีกษาระดับ ปวท. ของผู้คัดค้านที่ 2 เป็นวุฒิกศีกษาปลอม ผู้คัดค้านที่ 2 จึงไม่มีสิทธิตามวุฒิกศีกษาชั้นปริญญาตรี ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง การกระทำของผู้คัดค้านที่ 2 โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังสมัครรับเลือกตั้ง ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยมิชอบ ให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกเฉพาะส่วนของผู้คัดค้านที่ 2 เป็นการกระทำผิดตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 และมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เฉพาะส่วนที่ผู้คัดค้านที่ 2 ได้รับเลือกตั้ง

ผู้คัดค้านที่ 1 ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ 2 นำหลักฐานวุฒิกศีกษาชั้นปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติเมื่อผู้ร้องที่ 1 คัดค้าน ผู้คัดค้านที่ 1 จึงดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสวนผู้คัดค้านที่ 2 ตามขั้นตอนตามหลักกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเห็นร่วมกันว่าจะเอาเหตุที่มีข้อโต้แย้ง ข้อสงสัยในวุฒิกศีกษาที่ยังไม่มีข้อยุติมาจำกัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ จึงมีมติให้รับสมัครผู้คัดค้านที่ 2 ไว้ และได้หมายเลข 5 ผู้ร้องทั้งสามไม่มีอำนาจร้องขอให้ศาลสั่งว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยมิชอบขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 2 ยื่นคำคัดค้านว่า ระเบียบแสดงการเรียนของโรงเรียนเทคนิค  
มรดานุเคราะห์บริหารธุรกิจเป็นเอกสารที่ทางโรงเรียนออกให้แก่ผู้คัดค้านที่ 2 มิใช่  
เอกสารปลอม ผู้คัดค้านที่ 2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนำวุฒิการศึกษาดังกล่าวเป็นหลักฐานสมัครรับเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2539 ซึ่งผู้คัดค้านที่ 2 ได้รับ  
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกทั้งสองสมัย ผู้คัดค้านที่ 2  
เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 19  
(2) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2522 และตาม  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนโดยสืบพยานผู้ร้องทั้งสามและผู้คัดค้านที่ 1 เสร็จ ก่อนสืบ  
พยานผู้คัดค้านที่ 2 ผู้คัดค้านที่ 2 แถลงว่า ผู้คัดค้านที่ 2 ได้ลาออกจากการเป็น  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกแล้วตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2542 และผู้  
ร้องทั้งสามแถลงว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของผู้คัดค้านที่ 2  
สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ จึงให้งดสืบพยานผู้คัดค้านที่ 2  
และทำความเข้าใจส่งสำนวนมายังศาลฎีกา

ศาลฎีกาขณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้คัดค้านที่ 2 ได้ลา  
ออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  
2542 ดังนั้น ผลจากการลาออกของผู้คัดค้านที่ 2 ทำให้สมาชิกภาพของผู้คัดค้านที่ 2  
สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 118(3)  
นับตั้งแต่วันที่ลาออกดังนี้ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องวินิจฉัยปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับ  
สมาชิกภาพของผู้คัดค้านที่ 2 ตามคำร้องของผู้ร้องทั้งสามอีกต่อไป

ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

(วิชัย วิสิทรวงศ์-กนก พรรณรักษา-สุเทพ เจตนาการณ์กุล)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |